

LEY N 8968 PRODHAB

Dato Personal vs Dato Sensible

Dashboard BI: GPS + compras + historial medico

DATO PERSONAL (ART. 3B)	DATO SENSIBLE (ART. 3E)
“dato relativo a una persona identificada o identificable”	“informacion del fuero intimo” — incluye informacion biomedica
Caso: GPS, habitos de compra	Caso: Historial medico X
Requiere consentimiento (Art. 5)	PROHIBIDO (Art. 9.1)

Aplica a NexBIAnalytics

- › **GPS + compras** → Datos personales. Procesables **con consentimiento**
- › **Historial medico** → Dato sensible. **Prohibido** en BI comercial
- › Excepciones Art. 9.1 (fines medicos, interes vital) **no aplican** a dashboard predictivo de ventas

Consentimiento Informado (Art. 5)

- › 8 requisitos de informacion previa (Art. 5.1 a-h)
- › Debe ser: libre, especifico, informado, inequivoco
- › Debe constar por escrito (fisico o electronico)
- › Revocable sin efecto retroactivo
- › Prohibido el **acopio sin consentimiento**

SOLUCION DE CUMPLIMIENTO

Arquitectura & Compliance

Configuracion del sistema de BI segun Ley 8968

Pipeline A: Datos Personales (GPS + compras)

Consentimiento → Captura → ETL → Dashboard

- ✓ Checkbox 8 requisitos Art. 5.1
- ✓ Documento electronico firmado
- ✓ Boton de revocacion visible
- ✓ Registro de auditoria

Pipeline B: Datos Sensibles (historial medico)

Captura → Procesamiento → Dashboard

No puede incluirse en BI comercial

Art. 9.1 prohíbe tratamiento de datos que revelen informacion biomedica. Excepciones (Art. 9.1.d) no aplican a BI predictivo.

Medidas de Seguridad (Art. 10)

- › Cifrado AES-256 en reposo / TLS 1.3 en transito
- › Control de acceso basado en roles (RBAC)
- › Registro de accesos y auditoria continua
- › Evaluacion anual de vulnerabilidades
- › Plan de respuesta a incidentes

Checklist de Cumplimiento

- ✓ Consentimiento informado (Art. 5)
- ✓ Datos sensibles segregados (Art. 9.1)
- ✓ Bases registradas en PRODHAB (Art. 21)
- ✓ Responsable nombrado (Art. 3.h)
- ✓ Medidas tecnicas (Art. 10)
- ✓ Confidencialidad (Art. 11)